



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

04/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>4</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>4</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>6</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>7</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>8</i>
DIREITO PRIVADO 2.....	10
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>10</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>11</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>14</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>17</i>
• <i>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>18</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>19</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>20</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>22</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>25</i>
• <i>37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>26</i>
• <i>38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>27</i>
DIREITO PRIVADO 3.....	29
• <i>27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>29</i>
• <i>28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>32</i>
DIREITO EMPRESARIAL	34
• <i>1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL</i>	<i>34</i>
• <i>2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL</i>	<i>36</i>

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. Alegação de erro médico decorrente de inobservância dos procedimentos recomendados durante realização de cirurgia de laqueadura de trompas e da ausência de informações sobre o risco de nova gravidez. Autora pretende ser indenizada por gravidez superveniente indesejada. Sentença de improcedência. Incorreção. Embora inexista eficácia absoluta de métodos contraceptivos e nem violação a dever de informação ao paciente, existe fato imputável ao médico e ao hospital, geradores de responsabilidade civil. Prova pericial foi inconclusiva ao afirmar ou negar a ocorrência de erro médico, em razão da total omissão do prontuário médico. Prontuário omissivo sobre a técnica empregada na cirurgia impediu que o perito se pronunciasse sobre a existência de culpa do médico. Correto e completo preenchimento do prontuário constitui prestação acessória do serviço médico. Ausência de anotações no prontuário médico resulta na impossibilidade de apuração dos fatos e violação a dever de prestação acessório, gerador de responsabilidade civil. No mais, literatura médica indica possibilidade de regeneração tubária após significativo decurso de tempo. Autora engravidou apenas 10 meses depois da cirurgia. Tal circunstância, aliada à omissão do prontuário, geram presunção de que não se empregou a técnica adequada. Superveniente gravidez não planejada resultou em maior comprometimento da economia doméstica, a autorizar pensão mensal. Indenização fixada no valor correspondente a 1/3 do salário mínimo, diante das condições socioeconômicas da autora. Pensão devida desde o nascimento do último filho, até este atingir a maioridade civil. Constituição de capital equivalente a 200 vezes o valor da pensão. Dano moral in re ipsa. Sofrimento agravado pela realização do procedimento inidôneo, resultando em maiores riscos à saúde da autora. Fixação da indenização por danos morais em R\$15.000,00, em observância às suas funções ressarcitória e punitiva. Ação procedente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1004258-79.2019.8.26.0322](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 25/04/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de Imissão de Posse – Via adequada à pretensão autoral – Nulidades apontadas na ação de usucapião – Descabimento – Trânsito em julgado que torna indiscutível e imutável as questões decididas no processo – Necessária desconstituição do trânsito em julgado – Laudos que não são divergentes – Eventual divergência na área apontada que foi devidamente esclarecida – Citação – Descabimento – Caso em que, ao autor, é facultado optar contra quem quer litigar, ressaltando-se a hipótese de litisconsórcio necessário – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1041649-58.2019.8.26.0002](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 29/03/23).

“APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Procedência – Cerceamento de defesa não configurado - Prótese mamária – Recall do fabricante – Retirada do produto do mercado, em razão de associação incomum à incidência de linfoma – Relação de consumo caracterizada - Responsabilidade objetiva do fornecedor que deve zelar pela saúde e segurança dos consumidores - Dano material comprovado – Necessidade de explante mamário - Dano moral caracterizado –

Indenização fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal - Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1023373-08.2021.8.26.0002](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 29/03/23).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Requerida que publicou postagem em rede social difamando a autora, médica, ao argumento de que o atendimento prestado por ela pelo SUS em pronto socorro não foi bom – Ação julgada procedente e improcedente a reconvenção, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais de R\$ 7.000,00 – Insurgência da requerida/reconvinte – Alegação de que o atendimento foi de fato ruim, publicando o fato em tom de "desabafo" – Descabimento – Texto que excede a liberdade de expressão garantida constitucionalmente, tendo inequívoco conteúdo difamatório – Valor da indenização, contudo, que deve ser reduzido para R\$ 5.000,00, que no caso, atende melhor à dupla finalidade da indenização, reparatória e pedagógica, sem colocar a autora em situação de locupletamento indevido – Sentença reformada no ponto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1005385-08.2020.8.26.0099](#), Rel. Miguel Brandi, j. 29/03/23).

“PROCESSO CIVIL. Agravo de instrumento. Necessidade de cirurgias complementares após realização de cirurgia bariátrica. Inexistência de prova pré-constituída da natureza e urgência das cirurgias complementares que se alega necessárias. Tutela de urgência corretamente indeferida *"initio litis"*. Impossibilidade, no entanto, de imediata suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1069 pelo STJ, dada necessidade de produção de prova pericial para avaliação da natureza e de eventual urgência das cirurgias complementares de que alega necessitar a parte. Necessidade prosseguimento do processo, visando à instauração do contraditório e a realização de perícia para, reapreciada a tutela de urgência com os elementos de prova indispensáveis, seja aí sim, se o caso, suspenso o processo, se até então ainda não houver pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema 1.069. Recurso parcialmente provido, com determinação.” (Agravo de Instrumento nº [2044334-85.2023.8.26.0000](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 29/03/23).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. Na hipótese apreço, constata-se a existência de perigo da demora, vez que a eficácia do procedimento é inversamente proporcional à idade da criança, de modo que o retardo prolongado pode comprometer o sucesso ou reduzir os benefícios. 2. No que diz respeito à probabilidade do direito, ainda que em sede de cognição sumária, numerosos são os precedentes deste e. sodalício mitigando a vedação do art. 10, VII, da Lei 9.656/98 quando a órtese prescrita, ainda que não seja utilizada em procedimento cirúrgico, tem como finalidade justamente evitar a necessidade deste procedimento de risco. 3. Ainda no tocante à probabilidade, no que diz respeito à taxatividade mitigada do rol da ANS, por certo é que o insucesso do tratamento convencional, quando associado à existência de evidência médica aconselhando o procedimento sem previsão contratual justifica a cobertura ampliada, em especial diante da possibilidade de perdas e danos no caso de improcedência futura (art. 302, CPC). 4. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2027133-80.2023.8.26.0000](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 26/04/23).

“CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEFORMIDADE CRANIANA CONGÊNITA. PRESCRIÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA. PROCEDIMENTO QUE SUBSTITUI A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE

RISCO. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO LEGAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ÓRTESE SEM COBERTURA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS. DESCRIÇÃO DE TRATAMENTOS EXITOSOS. AUSÊNCIA DE CONSENSO MÉDICO QUE, EM RAZÃO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO DE ESTUDOS EM ANDAMENTO, NÃO JUSTIFICA A RECUSA. 1. O laudo médico que aparelha a petição inicial afasta a incidência da vedação de que cuida o art. 10, II, da Lei 9656/98, pois, em relação a aquela descrita no inciso VII, não se aplica às hipóteses em que, embora não empregada em procedimento cirúrgico, tem a órtese a função específica de evitar a necessidade deste procedimento. 2. Na hipótese presente, há expressa alusão à ineficácia do tratamento conservador, sendo certo que as notas técnicas emitidas pelo NAJUS, por se valerem de amostragem ainda insuficiente, não são capazes de atestar a eficácia, tampouco contrariar os bons resultados catalogados. 3. A vedação do art. 10, VII, da Lei 9.656/98, encontra mitigação na hipótese presente, pois o insucesso com o tratamento convencional, quando associado à existência evidências científica mínima descritas em notas técnicas expedidas pelo NATJUS, justifica a cobertura ampliada como forma de se lograr o cumprimento específico da obrigação contratual. 4. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1119561-60.2021.8.26.0100](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 26/04/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Obrigação de fazer. Plano de saúde. Determinação do C. STJ para novo julgamento da apelação, à luz da decisão proferida pela 2ª Seção. Lei nº 14.454/2022 que estabeleceu critérios para a mitigação do rol de procedimentos da ANS. Lei nº 14.454/2022 acresceu o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 e estabeleceu a cobertura obrigatória dos procedimentos médicos ainda que não listados no rol da ANS desde que atendidas suas condições. Comprovação de eficácia científica. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004521-56.2020.8.26.0038](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 25/04/23).

“**APELAÇÃO.** Dano moral. Divulgação, sem autorização, de imagens de vítima de massacre em escola estadual, capturadas por prepostos do hospital durante atendimento emergencial, em que a vítima aparece sem camisa e com um instrumento perfurocortante cravado em seu corpo. Legitimidade passiva do nosocômio (art. 932, III, CC). Veiculação das imagens pela imprensa. Grave violação dos direitos da personalidade da vítima. Dano moral configurado. Compensação pecuniária arbitrada em R\$ 15.000,00. Pretensão de redução. Descabimento. Indenização que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar o enriquecimento indevido do apelado nem a ruína financeira da apelante. Potencialidade lesiva da conduta, ademais, que é especialmente agravada pelas circunstâncias do caso concreto, em que o trauma sofrido pelas vítimas é elevado, pois a disseminação ilegal das imagens é potencializada pela divulgação dos fatos pela imprensa em âmbito nacional. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005920-65.2020.8.26.0606](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 28/04/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** – Descumprimento de cláusula de acordo homologado judicialmente – Oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado – Alegações de prescrição da pretensão e cumprimento integral da cláusula em questão – Rejeição da impugnação – Pedido de anulação da

nova decisão por desatendimento ao determinado no acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento nº 2165130-13.2020.8.26.0000 – Descabimento – Alegações do agravante que restaram apreciadas pelo juízo a quo, a despeito do erro constante do relatório da decisão – Omissão da decisão anterior devidamente suprida – Inexistência de prejuízo às partes – Pedido de anulação rejeitado – Prescrição – Inocorrência – Inexistência, no novo Código Civil, de prazo prescricional específico para ajuizamento de ação de nulidade da partilha – Ação declaratória pura que não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais – Efeitos patrimoniais decorrentes do negócio nulo, porém, que se sujeitam à prescrição – Pretensão declaratória resolvida por meio de acordo de cunho patrimonial – Incidência da regra constante do art. 205, do CC – Inaplicabilidade da regra específica do CC revogado – Prescrição decenal – Ação ajuizada muito antes do término do prazo – Prescrição de eventual conversão da obrigação em perdas e danos – Art. 206, § 3º, incs. V, do CC, aplicável somente nas hipóteses de responsabilidade extracontratual (aquiliana) – Cumprimento integral da cláusula 6ª, do acordo – Inocorrência – Imóvel adquirido em nome dos filhos, por meio de financiamento, inviabilizando a instituição de usufruto – Inadimplemento do ajuste – Título executivo judicial que deve ser cumprido em seus inteiros termos – Fixação de prazo de 90 dias para cumprimento da cláusula do acordo, sob pena de multa diária – Honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Descabimento – Mero incidente processual – Tese firmada pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. nº 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (temas 407, 408, 409 e 410) – Inteligência da súmula 519, do STJ – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Manutenção, em razão da resistência injustificada do agravante à execução – Exegese do art. 774, do CPC – Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2053867-05.2022.8.26.0000](#), Rel. Salles Rossi, j. 12/04/23).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Ação de Indenização por Danos Materiais. Ação julgada parcialmente procedente para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização. Inconformismo da corré Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. Recurso de apelação da corré requerendo a reforma da r. sentença a fim de julgar totalmente improcedente o pedido de indenização da autora. Pedido inicial de pagamento da indenização devido à desistência de exercício do direito de preferência para compra de quotas do Ribeirão Shopping que ocasionou diminuição no preço da venda para terceiro interessado. Dano verificado devido à desistência do negócio jurídico. Proposta vinculante uma vez que frustrou transação de venda com terceiro interessado por preço superior. Ausência de culpa ou dolo por parte da autora. Sentença igualmente reconhece ilegitimidade passiva da corré Multiplan Parkshopping Empreendimentos LTDA. Inconformismo da autora nesse tópico, requerendo a reforma da sentença a fim de reconhecer a legitimidade passiva da corré Multiplan Parkshopping e Participações Ltda, uma vez que se trata de promitente compradora das cotas pertencente a mesmo grupo econômico da corré. Empresas diferentes apesar de serem do mesmo grupo econômico. Personalidades jurídicas distintas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1002888-27.2021.8.26.0506](#), Rel. Piva Rodrigues, j. 25/04/23).

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Autor que alega o exercício da posse contínua e incontestada em imóvel de propriedade de seus genitores. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Não convencimento. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse, conforme previsto no art. 1.208 do CC. Detenção que não conduz à aquisição da propriedade por meio da usucapião. Hipótese que se assemelha a comodato entre ascendentes e descendentes. Inviabilidade de aplicação do art. 85, §8º, CPC na hipótese dos autos, eis que resguardada para casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou que o valor da causa for muito baixo. Tema 1.076 do E. STJ. Sentença mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1030909-04.2020.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 25/04/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PEDIDO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO – Sentença de improcedência – Inviabilidade da atribuição de efeitos retroativos à conversão de união estável em casamento. Disposição do item 87.5 do Provimento nº 58/89 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, Tomo II, criada para evitar insegurança jurídica e eventuais prejuízos a terceiros – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001811-69.2023.8.26.0002](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 04/04/23).

“PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. PRELIMINAR REJEITADA. REEMBOLSO. DESPESAS COM CIRURGIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL NÃO INTEGRANTE DA REDE CONVENIADA. COBERTURA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DA OPERADORA, NO ENTANTO, DE ARCAR COM O VALOR DAS DESPESAS MÉDICAS - HOSPITALARES, CORRESPONDENTES AOS PREÇOS PRATICADOS PELA SANTA CASA DE MARÍLIA, ONDE O AUTOR ESTAVA INTERNADO QUANDO SUA FAMÍLIA OPTOU PELA TRANSFERÊNCIA A NOSOCÔMIO DESSA CAPITAL. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia médica realizada indiretamente, por meio da documentação constante dos autos, conforme requerimento do autor. Provas que se mostraram suficientes ao deslinde da demanda. Perícia conclusiva. Controvérsia existente quanto à responsabilidade da operadora do plano de saúde ao ressarcimento das despesas advindas da cirurgia realizada em hospital não credenciado. Cobertura integral. Impossibilidade. Reembolso das despesas médicas – hospitalares que deverá ocorrer utilizando-se como parâmetro os preços praticados pela Santa Casa de Marília, pois, caso o procedimento se desse pela rede conveniada, seria de incumbência do plano de saúde arcar com os custos respectivos. Custos com o transporte do autor (ambulância UTI-Móvel e Táxi Aéreo) que devem ser suportados pelo segurado, tendo em vista evidenciada a opção da família pela transferência do paciente a hospital nessa Capital. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1072455-15.2015.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 04/04/23).

“FARMACÊUTICA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PROGRAMA DE APOIO. PRETENSÃO DA AUTORA VOLTADA À MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPORTE E MEIO PARA INFUSÃO DO REMÉDIO. RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES QUE PERDURA HÁ ANOS E QUE SE INICIOU DE ESTUDO DO QUAL A RÉ BENEFICIOU-SE. PROGRAMA DE APOIO MANTIDO PELA RÉ DO QUAL É CERTO SEU PROVEITO. SUSPENSÃO QUE OFENDEU A BOA-FÉ. PRECEITO QUE DEVE INCIDIR EM TODA E QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA. CABIA À RÉ DESPENDER, ADEMAIS, TRATAMENTO DIFERENCIADO À AUTORA, QUE FOI OBJETO DE ESTUDO ANTEREDENTE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Farmacêutica. Medicamento de alto custo. Programa de apoio e suporte desenvolvido pela ré, do qual a autora tem se valido há bastante tempo. Autora portadora de mucopolissacaridose tipo I. Pretensão voltada à condenação da ré no fornecimento contínuo de insumos para infusão do remédio. Relação mantida entre as partes que perdura há anos surgida de estudo do qual a autora participou e do qual a ré beneficiou-se. Programa mantido para facilitar o uso do remédio do qual certamente a ré também se beneficia. Colheita de dados e comercialização do medicamento de alto custo. Suspensão da autora do programa que ofendeu a boa-fé, preceito que deve incidir em toda e qualquer relação jurídica. Doutrina contemporânea, estrangeira e nacional, sobre a boa-fé e sua abrangência. Justas expectativas da autora. Tratamento diferenciado que a ré deve dispender à autora, de quem se valeu em estudo antecedente, do qual também se beneficiou. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1010246-46.2021.8.26.0602](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 18/04/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - Decisão que, em sede de embargos de terceiro opostos em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo – Irresignação dos executados – Inovação recursal no concernente às teses de suposta "desconstituição dos registros públicos", defesa da "meação do bem de família" pela agravante Ana Carolina, "consequências práticas da hipotética manutenção da r. decisão agravada", "disparidade com o sócio coexecutado Ronaldo" e "redução" de direitos "em razão dos valores vultosos debatidos" – Não conhecimento das referidas alegações, sob pena de supressão de instância – Mérito – Imóveis que, a rigor, pertencem à pessoa jurídica MAAC, em virtude de integralização de capital social da referida sociedade empresária - O usufruto das quotas doadas não pode ser confundido com usufruto sobre o próprio bem imóvel – Bens que não podem ser considerados como próprios dos embargantes – Pessoa jurídica MAAC que não se confunde com empresa de diminuto empreendimento familiar, tratando-se de holding possivelmente constituída para fins de blindagem patrimonial – Ainda que assim não o fosse, a regra da impenhorabilidade precisa ser analisada com fundamento na cláusula geral de boa-fé – Inexistência, portanto, da probabilidade do direito invocado pelos agravantes, necessária para atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro e obstar o prosseguimento da execução – Ausência, ainda, de perigo de dano no presente momento processual – Decisão mantida – Pedido de reconsideração prejudicado - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2240376-44.2022.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 16/03/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS – Transporte de pessoas – Acidente metroviário – Autora que caiu no vão entre o trem e a plataforma – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da ré – Descabimento – Responsabilidade objetiva do transportador – Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros – Inteligência dos artigos 734 e 735 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Laudo pericial que atestou a existência de nexo causal entre as lesões sofridas pela autora e o acidente ocorrido – Dano moral configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003495-50.2019.8.26.0008](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 26/04/23).

“AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEVIDO AO FALECIMENTO DE PROCURADOR DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – A procuração outorgada ao advogado pelo procurador do autor subsiste ainda que o último tenha falecido, não sendo caso de incidência do art. 682, II, do Código Civil, porquanto o representante falecido do autor não é parte do processo. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2007245-28.2023.8.26.0000](#), Rel. Walter Fonseca, j. 29/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE LIMINAR POSSESSÓRIA DEDUZIDO NO ÂMBITO DE RECONSIDERAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO PELA DECISÃO RECORRIDA – Preliminar arguida pela agravada – Rejeição – Hipótese em que a decisão agravada, ao suspender o processo de origem por prejudicialidade externa, incursionou novamente sobre o pedido de liminar possessória – Prejudicialidade externa que configurou novo fundamento a proscrever a liminar possessória – Novel fundamento que autorizava aos agravantes reiterar o pedido de tutela de urgência, ainda que os próprios agravantes tenham empregado a terminologia "reconsideração" em sua manifestação nos autos do processo de origem, e que a douta juíza singular tenha recebido nesses termos o pedido dos agravantes – Intempestividade afastada – PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA, OCASIONADA POR AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE USUCAPÃO EXTRAORDINÁRIA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse – Descabimento – Hipótese em que a agravada adquiriu o imóvel objeto da demanda junto à anterior proprietária registral, Vivian Parente – Anterior proprietária registral que adquiriu o imóvel mediante procedimento administrativo de usucapião extraordinária promovido perante o oficial de registro de imóveis – Agravada que adquiriu a posse por justo título e em conformidade com o constante da matrícula do imóvel – Agravantes que moveram ação anulatória do procedimento administrativo de usucapião extraordinária – Ausência de notícia de que, em tal ação anulatória, tenha sido proferida decisão infirmando a higidez do referido procedimento administrativo – Prejudicialidade externa configurada – Impossibilidade, por ora, de afastamento da melhor posse da agravada, a qual foi regularmente adquirida e é oponível à pretensão possessória dos agravantes, em juízo ainda sumário de cognição da situação de direito material – Superveniência de julgamento de agravo de instrumento na ação anulatória conexa que decretou apenas a impossibilidade de a aqui agravada edificar ou demolir nos terrenos – Usucapião extraordinária que ainda remanesce hígida – Indeferimento da liminar possessória mantido – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2281577-16.2022.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 12/04/23).

“APELAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – QUEDA FATAL DE PASSAGEIRO AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO MOTORISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – VINCULAÇÃO DA ESFERA CIVIL – Pretensão de que seja afastado o reconhecimento da culpa exclusiva do passageiro – Cabimento – Hipótese em que o inquérito policial foi arquivado com fundamento no CPP, art. 18, por insuficiência provisória de prova da culpa do motorista da empresa ré – Promotor de Justiça oficiante no inquérito policial que ressaltou possível existência de defeito no serviço prestado pela empresa ré – Ausência de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima no âmbito do inquérito policial – Inquérito policial que não afastou o fato danoso, tampouco a autoria do fato – Inaplicabilidade do art. 935 do CC e do art. 65 do CPP – Incidência do CPP, arts. 66 e 67 – Independência relativa entre as esferas civil e penal preservada – Possibilidade de averiguação da

responsabilidade da empresa ré – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – QUEDA FATAL DE PASSAGEIRO AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS – PROPOSITURA DE DUAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS NA ESFERA CIVIL, MOVIDAS PELA FILHA MENOR, PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, PELA GENITORA E POR DOIS IRMÃOS DA VÍTIMA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E NA RESPONSABILIDADE INDIRETA DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO – Pretensão de que seja reconhecida a existência de defeito na prestação do serviço de transporte – Cabimento – Hipótese em que remanesce possível a averiguação da responsabilidade da empresa ré – Teses pela responsabilidade objetiva e pela responsabilidade indireta (CC, art. 932, III) – Análise do caso sob a ótica da responsabilidade objetiva, pois essa modalidade de responsabilidade prescinde da averiguação do elemento subjetivo, e, dessa forma, contribui com a celeridade processual – Responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade (CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CC, art. 927) e na cláusula de incolumidade (CC, art. 734) – Existência de defeito no serviço, dada a inadequação do procedimento de desembarque do ônibus – Desenho interno do ônibus que impossibilitava ao motorista a visão completa da parte traseira do veículo, na qual aconteceu o desembarque – Cobradora que solicitou o fechamento das portas ao motorista, mas não se certificou do total cerramento das portas, nem de que a vítima teria desembarcado – Motorista que também não verificou o efetivo encerramento do desembarque – Desembarque que apenas pode ser considerado encerrado quando as portas do ônibus estiverem completamente fechadas – Serviço prestado pela empresa ré que é intrinsecamente defeituoso – Queda fatal que ocorreu durante o procedimento de desembarque – Conduta, resultado danoso e nexo de causalidade comprovados no presente caso – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – QUEDA FATAL DE PASSAGEIRO AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS – TESE DEFENSIVA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, COM FUNDAMENTO NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – Pretensão de que seja afastado o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima – Cabimento – Hipótese em que o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima incumbia à empresa ré (CPC, art. 371, II) – Prova testemunhal que convergiu quanto a duas conclusões, quais sejam: (a) a vítima alcançou a região de desembarque antes do fechamento integral das portas; e (b) a vítima teria demorado para desembarcar – Presença de contradições nos relatos das testemunhas que se explica, porque, como afirmaram os depoentes, estes estavam ocupados com outras atividades no momento do acidente, não tendo presenciado integralmente a dinâmica dos fatos que levaram à queda fatal da vítima ao sair do ônibus – Situação traumática relatada pelas vítimas que também pode ter influenciado na percepção dos fatos – Inconsistência cronológico-espacial do "iter" relatado pelas testemunhas que coloca em xeque suas percepções quanto ao suposto atraso da vítima em tentar desembarcar – Análise das filmagens internas do ônibus que contradiz a versão das testemunhas nessa parte – Conjunto probatório que, em relação à empresa ré, não atingiu o "standard" probatório mais mínimo, qual seja, o de "preponderância de provas" em favor da tese da empresa ré – Estado de incerteza a ser valorado em desfavor da empresa ré, pois lhe incumbia a prova dessa excludente de responsabilidade (CPC, art. 371, II) – Raciocínio que se aplica também para a análise da suposta culpa exclusiva da vítima quanto à queda fatal considerada em si – Culpa exclusiva da vítima afastada, mantido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa ré – Obrigação de indenizar configurada – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – QUEDA FATAL DE PASSAGEIRO AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS – DANO MORAL REFLEXO (INDIRETO, POR RICOCHETE) SOFRIDO PELA FILHA MENOR, PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, PELA GENITORA E POR DOIS IRMÃOS DA VÍTIMA – Pretensão de indenização por dano moral pelo grupo familiar – Cabimento – Hipótese em

que se reconhece o dano moral indireto (reflexo, por ricochete) – Grupo familiar integrado por cônjuge supérstite, filha menor, mãe e dois irmãos – Filha menor que foi privada do convívio com o pai, pois era nascitura na data do óbito de seu genitor – Indenização fixada no equivalente a quinhentos salários-mínimos, a ser rateado na forma do dispositivo do acórdão – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – QUEDA FATAL DE PASSAGEIRO AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS – DANOS MATERIAIS – Pretensão de indenização por danos materiais pelo cônjuge supérstite e pela filha menor – Cabimento parcial – Hipótese em que as postulantes fazem jus ao pagamento de pensão por morte, no equivalente a 2/3 do valor auferido pela vítima do acidente na data do óbito – Pensionamento que, em relação à filha menor, deve ser prestado até que ela atinja 25 (vinte e cinco) anos completos, sem que seu termo final implique glosa do valor integral da pensão devida ao cônjuge supérstite – Pensionamento em relação ao cônjuge supérstite que deve ser prestado até a data em que a vítima do acidente atingiria a expectativa de vida calculada pelo IBGE para a data de seu óbito – Pensão que deve ser acrescida de adicional de férias e décimo-terceiro salário, pois a vítima do acidente exercia atividade laboral à época do óbito, sob regime celetista – Impossibilidade, em relação às pensões vencidas, de pagamento imediato e integral, pois a faculdade prevista no CC, art. 950, parágrafo único, não é absoluta, e deve ser ponderada com as circunstâncias do caso concreto, para não provocar a ruína do devedor – Compensação com o seguro obrigatório (seguro DPVAT) compulsória, ainda que ausente pedido de pagamento ou recebimento (Súmula 246, STJ) – Obrigatoriedade de constituição de capital para assegurar o pagamento da pensão (Súmula 313, STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.” (Apelação Cível nº [1003246-32.2018.8.26.0268](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 26/04/23).

“**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** – Decisão proferida nos autos do REsp nº 1917190/SP – Inaplicabilidade do art. 942, § 3º do CPC ao caso, em razão do não julgamento parcial do mérito – Julgamento estendido anulado – Acórdão anulado, devendo ser determinado novo julgamento – Embargos acolhidos.” (Embargos de Declaração Cível nº [2014682- 96.2018.8.26.0000/50000](#), Rel. Heraldo de Oliveira, j. 26/04/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MATRIZ E FILIAL NO POLO PASSIVO** - Execução de Título Extrajudicial- Negócio jurídico firmado com uma filial – Pretensão de incluir a matriz no polo passivo da ação- Possibilidade – Parte legítima- Matriz e filial que constituem uma única pessoa jurídica - Matriz e filial que não são autônomas - Acervo patrimonial único – Responsabilidade de todas pelo pagamento da dívida – Precedentes do STJ: - De rigor a inclusão da matriz no polo passivo da ação executiva movida contra uma de suas filiais, ainda que o negócio jurídico tenha sido firmado com uma delas, uma vez que matriz e filial constituem uma única pessoa jurídica, não sendo autônomas, e possuem acervo patrimonial único, razão pela qual há responsabilidade de todas pelo pagamento da dívida. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2022898-70.2023.8.26.0000](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 26/04/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Procedência – Imóvel vendido em duplicidade – Alegação de preclusão de discussão da matéria em razão da existência de coisa julgada nos autos do processo nº 1135005-12.2016.8.26.0100 – Descabimento – Ação que somente invalidou a revogação da procuração outorgada pela Construtora Mendes Pereira a Hinajara Gonçalves Gabriel e Fernando Gonçalves Gabriel, tendo, inclusive, ressaltado a possibilidade de discussão de validade do negócio jurídico de compra e venda em ação própria – Invalidade da segunda aquisição que merece ser reconhecida – Boa-fé da adquirente não verificada – Manutenção da declaração de ineficácia da cessão de direitos firmada entre Construtora Mendes Pereira Ltda. e Informax Informação, Assessoria e Treinamento Empresarial Ltda., em relação aos autores, declarando-se ineficazes, outrossim, os demais atos posteriores, como a escritura de compra e venda entre Construtora e Indala, inclusive com o cancelamento do registro – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003953-62.2022.8.26.0008](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 12/04/23).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO, SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. DISCUSSÃO JUDICIAL A RESPEITO DA SUBSUNÇÃO OU NÃO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO TÍTULO EXECUTIVO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS, ANUÊNCIA DO APELANTE QUANTO AO RECEBIMENTO DE PARTE DOS CONTRATOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA, ENTRE OS QUAIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. QUITAÇÃO DO TÍTULO QUE IMPEDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CÉDULA EM QUESTÃO NÃO TENHA SIDO PERFORMADA OU QUE O AVAL TENHA SE ESTENDIDO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO E A DEVEDORA ORIGINAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1046563-60.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 12/04/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES PARA QUE SEJAM FIXADOS DANOS MORAIS E CONDENADOS INTEGRALMENTE OS RÉUS PELOS DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIAS QUE PROSPERAM. DANOS MORAIS FIXADOS EM R\$ 5.000,00 À PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVADO MALFERIMENTO À HONRA OBJETIVA DO COAUTOR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1020142-81.2021.8.26.0451](#), Rel. César Zalaf, j. 12/04/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Contrato de prestação de serviços – Improcedência – Pretensão inicial fundamentada na existência de relação de representação comercial entre as partes e de rescisão imotivada – Evidenciada a existência de relação comercial entre as partes – Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j" da Lei 4.886/65, afirmando que não houve justa causa para rescisão do contrato pela

contratante – Ocorrência configurada no caso vertente, tendo em vista a sucessiva contratação, que descaracteriza a natureza do contrato a termo que passa a ser considerado como de prazo indeterminado – Inteligência do parágrafo 3º do artigo 27 da Lei 4886/65 – Indenização cabível em face disso - Juros de mora – Termo inicial de incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e não da data da notificação de cobrança da verba indenizatória, por se tratar de responsabilidade contratual – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1082361-53.2020.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 12/04/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA DESNECESSÁRIA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. PRECEDENTES E ENUNCIADO Nº 16 DESTE E. TRIBUNAL. DESCONTOS A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). INADMISSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DO GRUPO CONSORCIAL OU DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. ADEMAIS INDEVIDO, CONFORME ARTIGOS 24, § 1º E 30 DA LEI Nº11795/08. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO SEM DESCONTOS DA CLÁUSULA PENAL. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE ABARCOU TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1019823-23.2022.8.26.0405](#), Rel. César Zalaf, j. 12/04/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL E CÂMBIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR A DESTINATÁRIO E BANCO SITUADOS EM OUTRO PAÍS. OPERAÇÃO FREQUENTEMENTE REALIZADA PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À CONSUMIDORA. PRIVAÇÃO DE NUMERÁRIO POR MESES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R\$ 7.000,00. IRRESIGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DESVIO PRODUTIVO (PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR). SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009814-43.2022.8.26.0068](#), Rel. César Zalaf, j. 12/04/23).

“APELAÇÃO. Consórcio de bem móvel. Cota contemplada. Integralidade do preço quitada. CDC. Bem não entregue por confessada indisponibilidade da motocicleta no mercado. Prática abusiva e violação do dever de informação caracterizada. Dever de entrega do bem ora reconhecido. Danos morais configurados. Indenização devida. Ação ora julgada procedente. Recurso do autor provido.” (Apelação Cível nº [1004408-39.2021.8.26.0565](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 12/04/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA REQUERENTE - FATOS CONTROVERSOS - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA QUE AS PARTES MANIFESTASSEM INTERESSE E ESPECIFICASSEM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR - PECULIARIDADES DA CAUSA QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - ÔNUS DINÂMICO DA PROVA - INFORMAÇÃO DE

QUE O CELULAR SOFREU PANE EM CONTRADIÇÃO COM A ALEGAÇÃO DE FURTO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO IPHONE PARA PERÍCIA OU JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO FURTO COM SEU NÚMERO DE SÉRIE - INDICAÇÃO DAS CHAVES E DESTINATÁRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS CONTESTADAS, CONTAS CADASTRADAS E LIMITES AUTORIZADOS - JUNTADA DAS CONVERSAS DE WHATSAPP RELATIVAS AO CASO E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES - DEPOIMENTOS PESSOAIS E OITIVA DE TESTEMUNHAS - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÕES.” (Apelação Cível nº [1084803-21.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 12/04/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Decisão que não reconheceu a nulidade da execução arguida pelo ora agravante – Inicial instruída com cópia das referidas cédulas – Admissibilidade – Inteligência do art. 425, inc. VI, do CPC, bem como precedentes deste Eg. TJSP – Legitimidade ativa da Massa Falida do Banco BVA – Reconhecimento – Previsão contratual expressamente contida na Cessão de Crédito – Decisão mantida – Recurso improvido, prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante.” (Agravo de Instrumento nº [2024680-15.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 12/04/23).

“**APELAÇÃO**. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. BANCO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO (ART. 7º, DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA CANCELADA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE SE COADUNAM COM OS ASPECTOS APRECIADOS PELA DECISÃO ATACADA. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO DO DECISUM EM RELAÇÃO A QUESTÕES SUSCITADAS NOS AUTOS. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, 1.013, § 1º, cc. § 3º, II e III do CPC). ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. VALOR DISCUTIDO LANÇADO COMO CRÉDITO NA FATURA DE 04/2021 (R\$ 3.439,20). QUANTIA QUE, A DESPEITO DO CRÉDITO, FOI LANÇADA NAS FATURAS POSTERIORES A TÍTULO DE "FINANCIAM FAT", DE FORMA PARCELADA, COM INCLUSÃO DE JUROS. QUESTÃO INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DA QUANTIA PELA AUTORA, RELATIVA AO CRÉDITO LANÇADO EM 04/2021. INEXIGIBILIDADE DO PARCELAMENTO INTITULADO "FINANCIAM FAT", PORQUE ORIUNDO DA DÍVIDA DISCUTINA NO FEITO E TAMBÉM DECLARADA INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A OMISSÃO NA SENTENÇA E, EM RELAÇÃO À MATÉRIA OMISSA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.” (Apelação Cível nº [1008803-17.2021.8.26.0002](#), Rel. César Zalaf, j. 26/04/23).

“**APELAÇÃO**. Anulação de arrematação de imóvel em hasta pública. Inadmissibilidade. Ocorrência de coisa julgada. Ausência de causa de pedir nova. Ademais, configuração de decadência. Reconhecimento de litigância de má-fé. Omissão quanto ao ajuizamento de ação anulatória anterior. Valor da multa bem fixado. Sentença de extinção da ação mantida. Recurso da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1047853-13.2022.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 26/04/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de indenização por danos materiais – Seguro penhor – Cédula Rural Pignoratícia – Procedência – Perda da lavoura – Insurgência das corrés – Reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A., por integrar a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária –

Inocorrência de prescrição – Súmula 229 do STJ – Informação do sinistro que suspendeu o prazo prescricional – Regulação do sinistro – Descabimento – Laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo do autor não impugnado pelos corréus – Existência e validade do seguro demonstradas – Ausência de ilegalidade – Valor do dano material mantido – Declaração de nulidade do título aqui versado nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo autor, transitado em julgado – Quantia incontroversa – Correção monetária pela taxa Selic – Inadmissibilidade – Sentença mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1000604-29.2020.8.26.0620](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 26/04/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação Monitória. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ilegitimidade ativa. Descabimento. Cheque nominal e cruzado. Transmissão da cártula autorizada mediante endosso (Artigo 17 da Lei nº 7.387/85). Configurado o endosso em branco. Assinaturas apostas no verso dos títulos, não impugnadas pela Apelante. Posterior tradição das cártulas que tem efeito de cessão civil, conforme prescrição legal do Artigo 919 do Código Civil. Autora que, após o endosso em branco, sendo portadora das cártulas, goza de legitimidade para exigir satisfação da dívida. Legitimidade ativa configurada. Requisitos do Artigo 700 do Código de Processo Civil atendidos. Cheque. Título de crédito formal, abstrato e autônomo (Artigo 32, da Lei nº 7.387/85). Cobrança de cheque prescrito. Desnecessidade de se comprovar a causa debendi. Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça. Embargante que não comprova a ilegitimidade do título, tampouco sua quitação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004813-34.2022.8.26.0438](#), Rel. Penna Machado, j. 26/04/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** – Cédulas de Créditos à Exportação – Sentença de improcedência – Recurso dos executados – Oposição a julgamento virtual – Pedido tempestivo – Possibilidade – Julgamento que seguirá na modalidade presencial. PRELIMINAR - Carência de ação por falta de interesse processual – Inocorrência – Precedentes – Necessária a intervenção judicial para o deslinde da demanda – O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, o que se aplica no caso em concreto – Exegese do artigo 780 do CPC – Preliminar afastada. EXCESSO DE EXECUÇÃO - INDEXADOR CDI-CETIP - Alegação da ilegalidade da cobrança - Acolhimento - Inteligência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça - Determinado o afastamento, substituindo pela Tabela de Atualização dos Débitos Judiciais, salvo se aquela for mais benéfica, mantendo os juros remuneratórios de 4,80% ao ano - Precedentes - Determinação de recálculo do valor exequendo - Recurso provido. VENCIMENTO ANTECIPADO – Cláusula Cross Default - Pedido de anulação – Descabimento – Cláusula expressa em contrato – Cláusula que não é ilegal ou abusiva - Inteligência do artigo 333 e 1425 ambos do Código Civil e Art. 28, § 1º, inciso III da Lei 10.931/2004 – Resp 1019560/SP – Recurso não provido. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Descabimento – A instituição financeira agiu, no período de normalidade, de acordo com a lei – Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA – mantida. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1053072-41.2021.8.26.0100](#), Rel. Achile Alesina, j. 11/04/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança voltado a suspender ato do presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Autoridade que, com base em decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), determinou que a impetrante restitua valores por esta última recebidos a maior da coimpetrada CCEE. Decisão agravada que defere o pedido liminar, para suspender a eficácia do ato impugnado, mediante caução. Irresignação procedente. Impetração objetivando, ao fim e ao cabo, atribuir, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso interposto pela impetrante contra a decisão da ANEEL. Hipótese em que, porém, não se enxerga infração a direito líquido e certo. Isso porque o art. 61 da Lei 9.784/99, diploma que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que os recursos contra decisões proferidas em processos tais não são dotados, em regra, de efeito suspensivo, salvo situações excepcionais, a critério da autoridade processante. Caso dos autos em que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo a tal recurso foi apreciado e expressamente indeferido na esfera administrativa. Situação dos autos em que, por outro enfoque, não se vislumbra risco de dano irreversível ou de difícil reparação, na forma exigida pelo art. 7º, III, da Lei 12.016/09, já que, presumivelmente, o não atendimento do comando administrativo ensejará cobrança mediante o devido processo legal, em que a impetrante terá plenas condições de se defender. Consequente cassação da liminar concedida em primeiro grau. Deram provimento ao agravo.” (Agravo de Instrumento nº [2008089-75.2023.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 27/03/23).

“AÇÃO CONDENATÓRIA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ação julgada parcialmente procedente, para impor às corrés obrigações de fazer. Recurso da corré Ricosti, pleiteando, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da inicial e, no mérito, o acolhimento do recurso, sob o argumento de que não agiu ilicitamente ao denunciar a autora na plataforma Mercado Livre. Preliminar rejeitada, porquanto os documentos referidos pela corré não são constitutivos de direito. Alegação de que a autora era distribuidora de seus produtos e que estava obrigada a observar tabela de preços não comprovada. Reconhecimento de simples contratos de venda e compra de mercadorias, por conta e risco da autora. Ademais, as denúncias apresentadas à plataforma não foram verazes, pois não ocorreu o uso indevido de marca. Inteligência do art. 132, da Lei n. 9.279/96. **ACÃO CONDENATÓRIA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Recurso da autora com preliminar de nulidade do julgado, pela não realização da prova pericial e pleiteando, no mérito, a reforma da sentença, para que as corrés sejam condenadas a pagar indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais. Indenização pelos danos materiais que é devida solidariamente pelas corrés. Reconhecimento de que a corré Ricosti procedeu ilicitamente ao formular denúncias na plataforma Mercado Livre baseadas em inexistente violação do uso de marca. Corré Ibazar (Mercado Livre) que agiu ilicitamente ao não apurar a procedência das denúncias, deixando de considerar as ponderações apresentadas pela autora. Inobservância do direito de defesa, exigível em decorrência da aplicação transversal dos direitos e garantias fundamentais às relações jurídicas de direito privado. **ACÃO CONDENATÓRIA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE**

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Indenização pelos danos materiais (lucros cessantes) a ser apurada em liquidação de sentença. Necessidade de comprovação do estoque de mercadorias que a autora possuía em seu estoque e o seu respectivo valor à época da suspensão determinada pela plataforma Mercado Livre. Aplicação da margem de lucro que a autora vinha praticando aos diversos produtos existentes. Indenização devida com base no lucro que deixou de ser apurado com a venda das mercadorias existentes no estoque. **ACÃO CONDENATÓRIA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Indenização por danos morais que é indevida. Inexistência de violação à honra objetiva da autora. Recurso da corré improvido e recurso da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1012257-28.2019.8.26.0405](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 27/03/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pleitos de repetição de indébito e obrigação de fazer - Contrato bancário – Fiança - Sentença de procedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Abusividade das disposições contratuais que estabelecem o pagamento de multa e comissão (referente à fiança), finda a vigência da garantia – Disposição que estabelece penalidade vinculada à obrigação a ser cumprida por terceiro (independentemente de ciência ou concordância), constituindo cláusula leonina - Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado - Inteligência do artigo 373, II, do CPC – Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1029287-16.2022.8.26.0100](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 17/04/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Suposta participação do réu em fraude processual praticada por advogado (da qual resultou o desfalque de montante existente na conta corrente do autor). Ação julgada improcedente. Apelo do requerente. Desacolhimento. Inexistência de falha da instituição bancária, que se limitou a cumprir ordem judicial de levantamento de valor. Suposto vazamento de dados bancários do correntista não demonstrado. Pretensão de ressarcimento do prejuízo financeiro a ser direcionada, se o caso, ao Estado (se constatada a fraude processual). Sentença mantida. Honorários elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1046729-63.2020.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alcides, j. 27/03/23).

“**APELAÇÃO.** Ilegitimidade passiva. Ausência de comprovação de relação jurídica com a corré. **APELAÇÃO.** Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude por terceiros. Falha na prestação de serviços bancários. Responsabilidade civil. Dano moral. Inexistência. Ausência de ofensa à honra objetiva. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1052301-29.2022.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 10/04/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de indenização cumulada com obrigação de não fazer – Liquidação do julgado – Apuração dos danos sofridos pela agravante, em razão da captação irregular de passageiros procedida pela agravada – Danos materiais – Indenização pelos prejuízos devidamente demonstrados nos autos (danos emergentes), multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de não fazer e multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça – Desconto de 40% sobre o montante apurado a título indenizatório, relativo aos custos

operacionais decorrentes da prestação do serviço de transporte de passageiros – Critério legal – Afastamento que exigiria efetiva demonstração, quer acerca dos valores recolhidos, quer da coincidência dos valores recolhidos e devidos – Provas nesse sentido não produzidas - Multa cominatória – Pretensão de utilização, também para o cálculo das astreintes, de relatórios de embarque elaborados pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio/SP – Descabimento – Imposição de penalidade que exige autuação formal, que, in casu, é realizada pelo órgão fiscalizatório competente (Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT) – Recurso desprovido – Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento nº [2059250-61.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 24/04/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização cumulada com obrigação de não fazer – Liquidação do julgado – Apuração dos danos sofridos pela agravada, em razão da captação irregular de passageiros procedida pela agravante – Danos materiais – Indenização pelos prejuízos devidamente demonstrados nos autos (danos emergentes), multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de não fazer e multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça – Utilização, para o cálculo da indenização, de relatórios de embarque elaborados pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio/SP – Inexistência de ofensa à decisão judicial de Superior Instância – Multa cominatória – Fixação em valor razoável, que guardou proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida e a finalidade da medida – Inteligência dos arts. 536, § 1º, e 537, do CPC - Se atingiu expressivo importe, tal fato decorre exclusivamente do descumprimento deliberado do comando judicial de abstenção imposto à recorrente – Consequência financeira com a qual deve agora arcar integralmente – Honorários advocatícios – Não cabimento na hipótese - Recurso desprovido – Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento nº [2059549-38.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 24/04/23).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DANO MORAL. Procedência. Apelo do réu. Não acolhimento. Autora abordada por criminosos em via pública e coagida a se dirigir à agência bancária para celebrar contrato de empréstimo e sacar o valor total do mútuo. Registro de boletim de ocorrência. Transações incompatíveis com o perfil de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Dever de devolução dos valores transferidos. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R\$10.000,00 não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003175-42.2022.8.26.0348](#), Rel. Paulo Alcides, j. 24/04/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS DE TERCEIRO AFORADOS POR DEPENDÊNCIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE É SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 237 DO STF. EMBARGANTE QUE TAMBÉM AJUIZOU DEMANDA DE USUCAPIÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 313, V, "A", DO C.P.C. DEMANDA DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO E QUE TEM EFICÁCIA CONDICIONANTE DA PRESENTE DECISÃO. JUSTO

TÍTULO DA EMBARGANTE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011701-11.2017.8.26.0562](#), Rel. Campos Mello, j. 20/04/23).

“**EMBARGOS DO DEVEDOR** – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPTU INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, A JUSTIFICAR SUA COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO EM SEGURANÇA ESPECIAL DE CLÁUSULA DETERMINADA – FATO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À SUA EXIGÊNCIA, SEM PREJUÍZO DA PRESTAÇÃO PRINCIPAL – CÓDIGO CIVIL, ART. 411 - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1036231-26.2021.8.26.0114](#), Rel. Matheus Fontes, j. 20/04/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI INDUZIDA A ERRO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE LHE OFERTOU A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANDO, NA VERDADE, CONDUZIU A CONTRATAÇÃO DE DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS. AUTORA COMPROVOU SATISFATORIAMENTE QUE, MUITO EMBORA TENHA FORNECIDO SUA FOTO E DADOS PESSOAIS PARA A PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO, TERCEIROS CONSEGUIRAM FINALIZAR A CONTRATAÇÃO DE DOIS NOVOS MÚTUOS A PARTIR DO CELULAR DO SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO PELA AUTORA INFORMA O NÚMERO DO CELULAR UTILIZADO PELOS GOLPISTAS, SENDO O MESMO NÚMERO USADO PARA CELEBRAR A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA NESTES AUTOS, CONFORME CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO. APÓS CONSTATAR QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE DOIS EMPRÉSTIMOS E RECLAMAR COM OS INTERLOCUTORES, A AUTORA RECEBEU A ORIENTAÇÃO DE DEVOLVER A QUANTIA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. A AUTORA FOI DILIGENTE AO NOTAR QUE O BENEFICIÁRIO DO BOLETO SERIA PESSOA DIVERSA DO BANCO RÉU E NÃO PAGOU O BOLETO. AO CONTRÁRIO, BUSCOU ORIENTAÇÃO COM O GERENTE DA SUA CONTA, QUE LHE ESCLARECEU SOBRE O POSSÍVEL GOLPE, O QUE A LEVOU A INGRESSAR EM JUÍZO PARA DISCUTIR O CONTRATO E DEPOSITAR NOS AUTOS A QUANTIA INDEVIDAMENTE CREDITADA EM SUA CONTA. PROVA SUFICIENTE DA INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO PREPOSTO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE E INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA EM CONTRATAR OS EMPRÉSTIMOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À LUZ DA SÚMULA 479 DO C. STJ. E DO ART. 34 DO CPC. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, COM DETERMINAÇÃO PARA O BANCO RESTITUIR EM DOBRO O VALOR DAS PARCELAS DESCONTADAS DE SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. O VALOR DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA E DEPOSITADO NOS AUTOS DEVERÁ SER LEVANTADO PELO BANCO, COM O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. A AUTORA SOFREU DESGASTES EM RAZÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PRIVAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO EM R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), QUANTIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003627-16.2022.8.26.0554](#), Rel. Alberto Gosson, j. 20/04/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Fixada indenização à autora em R\$5.000,00, pelo dano moral. Apelação do réu. Compras efetuadas com cartão da vítima. Transações bancárias realizadas em sequência e que destoam muito do padrão habitual da correntista. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações efetivadas pelos clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos cometidos por terceiros. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Ausência de observância pelo banco, do perfil de consumo do correntista. Falha na prestação do serviço configurada. Precedentes do TJSP. Débito declarado inexigível. Ausente prova de negativação indevida do nome da autora ou de restrição de seu crédito. Dano moral não verificado. Mero dissabor do cotidiano que não enseja reparação. Ausência de negativação. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1000774-02.2022.8.26.0597](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 15/02/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento – Autor que aduz ter sido vítima do golpe "boa noite cinderela", impugnando transações bancárias efetuadas em sua conta corrente – Alegações iniciais que carecem de verossimilhança, dadas as características das transações e pessoas para as quais foram realizadas - Provas dos autos que evidenciam a culpa exclusiva do autor pelo ocorrido – Banco réu que, outrossim, trouxe extratos bancários visando demonstrar que as operações não destoavam do perfil do autor, sendo inadmissível que se exija alguma medida de bloqueio em casos afins - Ação improcedente – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008300-52.2022.8.26.0554](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 12/04/23).

“AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Apelação. Autor vítima de fraude. Narrativa que demonstra a ausência de adoção de cautelas mínimas por parte do autor. Negociações realizadas via WhatsApp; exigência incongruente de depósito em favor de terceiro para portabilidade de empréstimos; conta destinatária pertencente a pessoa física, de outro banco que não a instituição financeira ré. Culpa exclusiva do consumidor comprovada. Exclusão de responsabilidade do prestador de serviços, conforme art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Defeito na contratação do empréstimo que não pode ser imputado ao réu. Dolo de terceiro. Art. 148, CC. Dano moral não configurado. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Sucumbência redistribuída. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1017138-91.2021.8.26.0562](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 12/04/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Sentença de procedência. Apelo do réu. Preliminar afastada. Perícia judicial. Oitiva de testemunhas. Conjunto de elementos e provas que demonstra exercício da posse anterior do autor no local discutido. Esbulho praticado pelo réu. Posse clandestina e injusta por ele exercida em tempo inferior àquele necessário a caracterizar usucapião. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1014503-87.2018.8.26.0451](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 12/04/23).

“APELAÇÕES. Ação de regresso. Ressarcimento de danos materiais. Transporte rodoviário de carga. Tombamento. Avarias. Cláusula de *"Dispensa de Direito de Regresso"* (DDR) condicionada à ausência de culpa grave da transportadora ou de inobservância das regras de trânsito. Provas e circunstâncias presentes nos autos que induzem que o motorista contribuiu de forma determinante para a ocorrência do acidente. Ausência de prova em sentido contrário. Culpa grave e inobservância das regras de trânsito configuradas. Inaplicabilidade da cláusula DDR. Sentença mantida nesse ponto. Denúnciação à lide. Procedência. Insurgência da empresa transportadora e das seguradoras denunciadas. Responsabilidade civil. Sub-rogação de direitos e deveres configurada. Comprovante de pagamento da indenização da seguradora à segurada. Legitimidade passiva ad causam da seguradora configurada, nos termos do artigo 8º da Lei federal 11.442/07 e art. 756 do Código Civil. Sentença mantida nesse ponto. Denúnciação da lide. Ausência de resistência da litisdenunciada à denúnciação. Impossibilidade de condenação desta ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sentença mantida nesse ponto. Juros moratórios que incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Sentença reformada nesse ponto. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA LITISDENUCIADA TRANSPORTADORA SULISTA S/A PARA DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO. NEGADOS PROVIMENTOS AOS RECURSOS DA RÉ GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL E DA LITISDENUNCIADA SWISS RE CORPORATE.**” (Apelação Cível nº [1019388-15.2019.8.26.0224](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 12/04/23).

“MANDADO DE SEGURANÇA – Carência superveniente – Impetração em virtude da condenação solidária do impetrante no processo nº 1002961-87.2021.8.26.0024 às penalidades por litigância de má-fé - Caso em que foi julgada por esta Câmara na mesma data a Apelação nº 1002961-87.2021.8.26.0024 – Apelo que foi provido para afastar o decreto de extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do atual CPC, bem como as penalidades por litigância de má-fé impostas à autora e ao seu patrono, ora impetrante - Perda superveniente do interesse processual do impetrante – Sentença que deve refletir o estado de fato ou de direito vigente no momento do julgamento, não no momento da propositura da ação - Processo que deve ser julgado extinto sem resolução de mérito – Arts. 485, VI, e 493, "caput", ambos do atual CPC.” (Mandado de Segurança Cível nº [2094232-04.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/04/23).

“LEGITIMIDADE PARA A CAUSA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Transporte marítimo – Autora que é proprietária da carga armazenada nos contêineres de propriedade da ré, sendo parte legítima para pleitear judicialmente a devolução das unidades de armazenamento – Preliminar suscitada pela ré afastada. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Transporte marítimo – Suposta recusa da ré em receber os contêineres vazios antes do pagamento do valor relativo às sobrestadias – Sentença de procedência da ação – Pedido de reforma – Cabimento – Alegado condicionamento do recebimento dos contêineres ao prévio pagamento das sobrestadias não demonstrado – Sistema da ré que exige, para que o portador do contêiner agende a sua devolução, o comprovante de agendamento do pagamento das sobrestadias, com vencimento para até 24h da efetiva devolução da unidade de carga – Prática que não se confunde com a negativa de recebimento dos contêineres sem o prévio pagamento das sobrestadias - Contraprestação relativa à sobrestadia de contêiner que é devida, sempre que escoado o período de "free time" – Exigência da ré que tem amparo no art. 331 do CC - Autora que não fez pedido expresso acerca de eventual inexigibilidade do valor relativo às sobrestadias, nem negou ter excedido o "free time" vigente para os contêineres que estavam em sua posse – Autora

que se limitou a afirmar que, de sua parte, não houve pacto acerca do "free time" e dos termos da cobrança – Irrelevância na hipótese vertente – Autora que, ao portar os contêineres, tornando-se parte legítima para pleitear a sua devolução, deve inteirar-se das condições em que se dá a sua utilização, as quais constaram do conhecimento de transporte – Desnecessidade de ajuste expresso para se exigir a contraprestação pela sobrestadia de contêineres - Contratos de transporte marítimo que revelam forte influência dos usos e costumes da região que são entabulados – Recusa da ré em proceder ao agendamento da devolução do contêiner nos termos pretendidos pela autora que não se revelou ilegítima – Pedido obrigacional da autora rejeitado. Indenização – Danos materiais – Ressarcimento dos valores despendidos pela autora com o armazenamento dos contêineres em terminal privado – Descabimento – Recusa da ré em proceder ao agendamento da devolução dos contêineres sem que a autora agendasse o pagamento das sobrestadias que não se mostrou ilícita – Despesas com o armazenamento dos contêineres em terminal privado que, nesse contexto, decorreu de escolha da própria autora, que deve custeá-las – Pleito indenizatório que não pode prevalecer – Sentença reformada - Decretada a improcedência da ação – Apelo da ré provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1005951-86.2021.8.26.0562](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/04/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – Modificação do chip para a recepção do sinal que era dirigido ao terminal de telefonia de titularidade da parte autora e posterior acesso a aplicativo bancário, com realização de PIX para terceiro sem consentimento da autora – Fraude evidenciada – Responsabilidade objetiva dos corréus – Danos materiais que devem ser repostos – Danos morais caracterizados – Fixação razoável – Sentença mantida – Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC - Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1010170-33.2022.8.26.0005](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/04/23).

“APELAÇÕES. Ação regressiva de ressarcimento de prejuízos causados a sua segurada. Apelo da transportadora Transrenata ré que não pode ser conhecido. Deserção essa apelação configurada nos termos da fundamentação do v. Acórdão proferido no Agravo Interno 1028608-37.2019.8.26.0224/50000. Apelo da autora seguradora Zurich Minas Brasil, que versa exclusivamente sobre arbitramento de honorários sucumbenciais. Sentença que fixou honorários de sucumbência em favor do patrono da seguradora autora por equidade. Impossibilidade. Valor da condenação elevado. Vedação de fixação de honorários por equidade. Inteligência do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença modificada nesse ponto. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. **RECURSO DA SEGURADORA AUTORA PROVIDO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DA RÉ TRANSRENATA.**” (Apelação Cível nº [1028608-37.2019.8.26.0224](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/04/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - JUÍZO - DEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO - BLOQUEIO DE ATIVOS E DE OUTROS BENS - AÇÃO PRINCIPAL - PRAZO DE 30 DIAS PARA A PROPOSITURA - ART. 308 DO CPC - NATUREZA PROCESSUAL - CONTAGEM - DIAS ÚTEIS - PRECEDENTES - TERMO INICIAL - EFETIVAÇÃO DA TUTELA - AÇÃO - AJUIZAMENTO - TERMO LEGAL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2220673-30.2022.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/04/23).

“AÇÃO MONITÓRIA - PARCERIA DE COMERCIALIZAÇÃO E BLINDAGEM DE VEÍCULOS - RÉ - ARGUIÇÃO - FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A JUNTA DE NOVOS DOCUMENTOS - PREJUÍZO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - NULIDADE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA. **AÇÃO MONITÓRIA** - DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL - APTIDÃO PARA A VIA ELEITA - ATENÇÃO AO ART. 700 DO CPC - DÉBITO - AUTOR - COMPROVAÇÃO - DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, I, DO CPC. **RELAÇÃO NEGOCIAL** - INFORMALIDADE - RÉ - ANUÊNCIA AOS TERMOS - RECEBIMENTO DE VALORES SEM QUESTIONAMENTO - ACEITAÇÃO TÁCITA (SUPRESSIO) - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS - RÉ - INSURGÊNCIA - NÃO APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS QUE ENTENDE COMO CORRETOS - ART. 702, § 2º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1059200-43.2022.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/04/23).

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (ART. 381, III, DO CPC) - CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - RÉU - DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA - POSTERIOR DEVOLUÇÃO OBITADA EM AÇÃO ESPECÍFICA - NUMERÁRIO - NÃO RELAÇÃO COM SUPOSTO CRÉDITO OBJETO DE CESSÃO POR TERCEIROS - FATO - CARACTERIZAÇÃO DA FALTA DE MOTIVOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EM COMENTO - JUÍZO - FEITO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CABIMENTO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1138477-45.2021.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/04/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - INOCORRÊNCIA - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF – Preliminar de nulidade alegada pela agravante afastada". **"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR – DECISÃO QUE RETIFICA O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – NÃO CONHECIMENTO – I** - Reconhecido que a decisão que retifica o valor atribuído à causa não é passível de recurso, através de agravo de instrumento – Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP - Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação, ou nas contrarrazões – Consignado o não cabimento do presente recurso de agravo de instrumento ante o que restou decidido no Recurso Repetitivo REsp nº 1696396/MT, pelo C. STJ – Admissibilidade do cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas após 19.12.2018, e quando verificada a urgência de apreciação da matéria, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso - Recurso manifestamente inadmissível, neste aspecto – II – Reconhecido que a decisão que versa sobre competência é passível de recurso de agravo de instrumento – Hipótese em que verificada a urgência de apreciação da matéria, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Preliminar arguida em sede de contraminuta acolhida parcialmente - Agravo

conhecido em parte". "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E/OU DIREITOS C.C. DECLARATÓRIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SUSPENSÃO DE FEITO DIVERSO – COMPETÊNCIA – JUIZ NATURAL – I - Decisão agravada que, acolhendo os embargos de declaração da parte agravada, reconheceu a incompetência do juízo para decidir sobre a suspensão de execução processada em outra comarca e bloqueio da matrícula de imóvel cuja constrição foi requerida em feito diverso - II – Ação principal cujo objeto é a anulação de escritura pública de cessão de crédito que embasa ações de execução promovidas pela coagravada e nas quais há pedido de constrição de imóvel – Agravante que pretende seja declarada a competência do juízo "a quo" para julgamento de todas as questões e matérias relacionadas à escritura pública sub judice, inclusive determinando a suspensão das mencionadas ações de execução – Impossibilidade do juízo "a quo" atuar em feito diverso daquele que lhe foi distribuído – Ofensa ao princípio do juiz natural – Inteligência do art. 5º, XXXVII e LIII da CF – Alegação de que a escritura pública prevê o foro da comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir controvérsias relacionadas ao documento público em comento – Cláusula de eleição que não torna o juízo "a quo" competente para intervir e suspender ações de execução diversas – Agravante, ademais, que sequer é parte integrante da cessão constante da escritura pública, não podendo se valer de cláusula de foro de eleição – Decisão mantida – III – Preclusão – Alegação em petição orfanológica – Descabimento da apreciação - Agravo improvido". "CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – Hipótese em que a agravante, nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses – Ausência, por ora, de desrespeito aos artigos que tratam da litigância de má-fé – Afastado o pedido formulado em contraminuta." (Agravo de Instrumento nº [2180173-19.2022.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 13/04/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS MONITÓRIOS** – Cheque prescrito – Sentença de improcedência da ação monitória e procedência dos embargos monitórios. Embora dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão de cheque prescrito, nos termos da Sumula nº. 531 do C. STJ., o embargante pode se insurgir quanto àquele e demonstrar razão jurídica para desconstituição da exigibilidade do título, desde que comprovada a presença de fato extintivo do direito do credor. Cártula emitida para pagamento de promessa de compra e venda formulada entre o embargante e o beneficiário, em 30.06.2018 – Cheque sustado em razão da não concretização daquele negócio jurídico, tendo constado na cártula a referência ao objeto do negócio jurídico. Autora da ação monitória que se tornou proprietária do imóvel discutido na promessa de compra e venda que deu origem ao cheque, em 20.04.2020, através da usucapião extrajudicial, sendo certo que possuía proximidade com beneficiário do cheque – Conjunto de provas dos autos que permite a aplicação da exceção pessoal oposta pelo embargante – Precedentes. Improcedência da ação monitória corretamente decretada pela desconstituição da exigibilidade da cártula – Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, já observada a sucumbência recursal. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003033-22.2019.8.26.0452](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 18/04/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que REJEITOU os Embargos de Declaração opostos pela executada, ressaltando que a decisão embargada recebeu a petição como pedido de reconsideração, o qual ainda não foi apreciado e que, o fato de a exceção de pré-executividade não ter sido recebida no efeito suspensivo, não quer dizer que foi determinado o prosseguimento da execução - Além disso, INDEFERIU o pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão que determinou a emenda à inicial, requerido pela exequente, determinando que se aguarde o prazo de resposta da exceção de pré-executividade - INSURGÊNCIA da empresa exequente - Pretensão de reforma da decisão, para afastar a determinação de emenda da petição inicial - DESCABIMENTO - Petição que deu causa à decisão agravada que se trata de expressa reiteração das alegações anteriores e pedido de reconsideração - Mera MANUTENÇÃO DA DECISÃO anterior - Não interposição de recurso cabível no tempo oportuno - Dicção do Art. 223, do CPC - Pedido de RECONSIDERAÇÃO que não tem o condão de suspender a fluência do prazo do recurso - PRECLUSÃO TEMPORAL - Intempestividade - Inobservância ao disposto no Art. 1.003, § 5º, do CPC - INADMISSIBILIDADE que se impõe - Hipótese não constante no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - **RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO** - Interposto contra o despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento - RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do mérito do principal.” (Agravo de Instrumento nº [2011644-03.2023.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 05/04/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova oral - Desnecessidade - Prova pleiteada pela autora que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha - **PRELIMINAR REJEITADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL** - Não conhecimento do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão da autora - Possibilidade - Preclusão consumativa - Matéria decidida no bojo do despacho saneador - Impugnação no momento processual oportuno - Não ocorrência. **RESPONSABILIDADE CIVIL** - Contrato de prestação de serviços - Aceitação tácita dos termos do aditivo contratual - Insurgência da ré - Não acolhimento - Manutenção do Decisum - Possibilidade - Obrigação de pagamento pelo serviço efetivamente prestado - Constatação por meio de perícia - Vedação do locupletamento ilícito - **Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE e na parte conhecida, NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0004002-92.2014.8.26.0108](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 05/04/23).

“CONSÓRCIO. Bem imóvel. Contemplação. Recusa na liberação do crédito sob o fundamento de impossibilidade de quitação de saldo de financiamento celebrado com empresa não autorizada pela administradora. Ausência de vedação expressa na cláusula. Previsão genérica de agente financeiro. Interpretação favorável ao consumidor. Ilegalidade reconhecida. Prejuízos advindos da recusa injustificada. Danos materiais devidos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011777-79.2021.8.26.0405](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 26/04/23).

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Embargante que impugna arresto incidente sobre imóvel de sua copropriedade - Sentença de improcedência - Insurgência da embargante. **NULIDADE DA SENTENÇA** - Inocorrência - Sentença devidamente fundamentada e que abordou objetivamente as questões postas à lume de discussão nos autos, em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil. **IMPENHORABILIDADE** - Bem de família - Conjunto probatório dos autos concludente em revelar que o bem constrito é utilizado como residência da embargante e sua família - Moradia de entidade familiar - Incidência da Lei nº 8.009/1990 - Circunstância fática não infirmada pela embargada - Qualidade de bem de família e consequente impenhorabilidade reconhecida - Desconstituição do objetado arresto que se impõe - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - **Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002877-81.2022.8.26.0079](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/04/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Duplicatas - Decisão que, dentre outras deliberações, considerando o risco de dano irreparável e a excepcionalidade das medidas de urgência deferiu a TUTELA ANTECIPADA para determinar: o bloqueio via SISBAJUD nas contas dos réus; o bloqueio dos veículos via RENAJUD, autorizado o licenciamento e trânsito e, o ARRESTO dos imóveis negociados de modo, ictu oculi, fraudulento, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Birigui/SP, expedindo-se o necessário à citação, após a tentativa de bloqueio - IRRESIGNAÇÃO do corréu - DESCABIMENTO - INTEMPESTIVIDADE verificada com base na ciência inequívoca da decisão e dos bloqueios deferidos, na data em que ingressou nos autos - Não interposição do recurso cabível no tempo oportuno - Inteligência do Art. 223 do Código de Processo Civil - PRECLUSÃO TEMPORAL - Decurso de mais de quinze dias úteis entre a data da CIÊNCIA INEQUÍVOCA da decisão e a interposição do presente recurso - Fato admitido na própria petição em que se habilitou nos autos e declarou que o bloqueio via SISBAJUD fora realizado em sua conta corrente naquela data - Inobservância ao disposto no Art. 1.003, § 5º, do CPC - INADMISSIBILIDADE, que se impõe vez que insatisfeito requisito essencial - Precedentes do C.STJ e deste Eg. TJSP - **RECURSO NÃO CONHECIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2060055-77.2023.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/04/23).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação Ordinária para declaração do direito de preferência, com adjudicação compulsória do imóvel. Sentença de parcial procedência. Ação de Despejo pelo novo adquirente. Ação procedente. Julgamento conjunto ante a conexão entre as ações. Apelação do locatário. Alega desnecessidade do registro dos contratos de locação na matrícula imobiliária para o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel. Acolhimento. Adjudicação do imóvel ante o depósito nos autos do valor de R\$ 21.725.259,81, visando o exercício do seu direito de preferência, bem como a revogação judicial da escritura de venda e compra registrada na matrícula do imóvel locado e os atos jurídicos decorrentes de seu desdobramento. Subsidiariamente, estender à corré adquirente, Pearl City, a condenação no pagamento da indenização. Descabimento. Apelação dos locadores alegando que o negócio jurídico havido com a Pearl City, é permuta, sendo descabida a indenização fixada. Averbação do contrato de locação para exercício da pretensão indenizatória pela frustração do direito de preferência do locatário. Desnecessidade. Precedente do C. STJ. Devida a indenização ao autor pela frustração de seu direito de preferência na aquisição do imóvel por ele alugado, decorrente da alegação de permuta com terceiro, tendo sido efetivamente praticado negócio de alienação do bem para terceiro. Ilegitimidade passiva "ad causam" do terceiro adquirente em relação à pretensão indenizatória formulada pelo autor. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, com observação. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1064850-42.2020.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 14/03/23).

“APELAÇÃO. Ação redibitória cumulada com perdas e danos e tutela antecipada de urgência. Semovente adquirido para prática desportiva. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminar de decadência. Afastada. Aplicação da Lei Consumerista. Mérito. Vício oculto caracterizado. Conversas de aplicativo e depoimento de testemunhas, que demonstram a ausência de informação ao consumidor. Laudo médico conclusivo no sentido de constatar a existência de vício oculto no semovente. Obrigação de o vendedor restituir as quantias desembolsadas pelo comprador. Dano moral caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001420-77.2020.8.26.0404](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/04/23).

“EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica". Comercialização de energia elétrica no "Ambiente de Contratação Livre", mediante registro e validação das transações correspondentes por meio do sistema "CLIQCEE", mantido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com superveniente aporte de "garantias financeiras". SENTENÇA de extinção dos Embargos, com a suspensão da Execução até pronunciamento do Juízo Arbitral. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste na preliminar de extinção da Execução, sem resolução do mérito, em razão da previsão de cláusula compromissória no título exequendo, com a remessa das partes ao Juízo Arbitral, ressaltando que a cláusula penal que fundamenta a Execução não apresenta certeza, exigibilidade e liquidez, já que necessário o exame da motivação

da rescisão e do valor adequado da penalidade. EXAME: Preliminar suscitada na Vara de origem e reiterada pela apelante nas razões recursais que comporta acolhida. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), criada com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional, a quem incumbe, dentre outras atribuições, manter o registro dos montantes de potência e energia objeto de contratos firmados no "Ambiente de Contratação Livre". Instituição da "Convenção de Comercialização de Energia Elétrica" pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004, com homologação superveniente pela Resolução Homologatória ANEEL nº 531/2007, que impõe aos agentes integrantes da CCEE a adesão à "Convenção Arbitral" para submeter eventuais conflitos entre eles envolvendo direitos disponíveis ao Juízo Arbitral. Contratos exequendos, demais, que contêm expressa cláusula compromissória, com menção à legislação aplicável ao setor elétrico nacional. Inteligência dos artigos 4º e 5º, ambos da Lei nº 10.848/2004, dos artigos 1º, § 1º, e 2º, inciso III, ambos do Decreto nº 5.177/2004, e dos artigos 17, inciso VII, e 58, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004. Exame prioritário acerca da competência do Juízo Arbitral para apreciação das questões envolvendo existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, que cabe ao Árbitro. Aplicação do artigo 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96, e da orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Acolhimento dos Embargos que se faz de rigor, com a extinção da Execução pelo reconhecimento da existência de convenção de arbitragem, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1052729-82.2020.8.26.0002](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 11/04/23).

“SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o sinistro se enquadrava na excludente de cobertura prevista na cláusula 7.1, "x", das Condições Gerais (ação de fungos). Apelo da empresa autora, fornecedora de ração operacional para o Exército Brasileiro. Contaminação por fungos das barras de proteínas distribuídas pela autora ao Exército. Apelante que insiste na tese de que o evento seria coberto nos termos da apólice, apontando comportamento contraditório da seguradora ré, pretendendo, ainda a incidência de juros, correção monetária e multa nos termos da cláusula 22.6 das Condições Gerais. Duas coberturas contratadas, sendo uma com relação a "Produtos Comercializados no Território Nacional" e outra a "Retirada de Produtos do Mercado" (recall). Cobertura de recall que é acessória em relação à de responsabilidade civil por defeitos de fabricação, conforme à cláusula 4.b de suas Condições Especiais. Seguradora ré que aceitou indenizar a autora pelo recall, sendo incoerente a negativa de prestar a outra cobertura, ressaltando-se que a excludente de cobertura relativa aos fungos constava das Condições Gerais aplicáveis a ambos os seguros. Violação à boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium evidenciado. Contaminação que, aliás, se deu em virtude de defeito de fabricação, e não no momento da manufatura em si, conforme laudo pericial juntado aos autos. Ação de fungos que se deu como decorrência do defeito de fabricação. Evento coberto, nos termos da cláusula 2.1, "g", das Condições Especiais. Dever de indenizar que se impõe, mas não no valor apresentado pela apelante na planilha de fls. 310/311, que elenca gastos com insumos que não guardam qualquer relação com os valores despendidos para tornar indene o Exército. Quantum indenizatório que deve corresponder ao valor final das barras de proteína substituídas, reformadas ao Exército Brasileiro após o recall, nos mesmos termos do contrato firmado entre este e a autora, atentando-se à mesma quantidade fornecida e ao mesmo preço praticado, com a devida atualização monetária. Valor que deverá ser fixado em fase de liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 511 do CPC,

descontando-se o percentual da franquia (10%) e observados os limites da apólice. Inaplicabilidade da cláusula 22.6 à situação narrada. Correção monetária que deverá incidir a partir da data em que a autora indenizou o terceiro, com juros desde a citação. Sucumbência mínima da autora, cabendo à ré arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1108402-23.2021.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 11/04/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PESSOAL ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, QUE PODE OU NÃO COINCIDIR COM A FIGURA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DADO O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO, O ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEVE SER CONHECIDO, UMA VEZ QUE NÃO ALEGADO NO MOMENTO OPORTUNO POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO. PERDA DA POSSE AFASTADA. AS ALEGAÇÕES PERIFÉRICAS À POSSE, DE QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS PELO AUTOR OU TERCEIROS POR ELE AUTORIZADOS NÃO RESTARAM COMPROVADAS, ÔNUS DO QUAL OS APELANTES NÃO SE DESINCUMBIRAM (ART. 373, II, CPC). O QUE FICOU DEMONSTRADO FORA A ENTREGA DAS CHAVES EM 8.2.2017 PELOS APELANTES. SUCESSORES. HERDEIROS OU LEGATÁRIOS. O FATO DE O FALECIDO NÃO TER DEIXADO HERDEIROS NECESSÁRIOS E SEUS BENS FORAM TESTADOS EM FAVOR DOS APELANTES, NÃO LHES RETIRA A QUALIDADE DE SUCESSORES, HAJA VISTA QUE O SUCESSOR PODE SER O HERDEIRO OU LEGATÁRIO. É AQUELE QUE EM RAZÃO DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA, O SUCEDERÁ NAS RELAÇÕES JURÍDICAS PATRIMONIAIS ATIVAS E PASSIVAS. ISSO PORQUE COMO DECORRÊNCIA DA MORTE DO LOCATÁRIO, HOUE A SUB-ROGAÇÃO, ASSUMINDO A QUALIDADE DE LOCATÁRIOS, OS SEUS LEGATÁRIOS E OCUPANTES DO IMÓVEL, OS QUAIS FORAM MANTIDOS NA POSSE E ENTREGARAM AS CHAVES EM FEVEREIRO DE 2017. MULTA DE TRÊS ALUGUÉIS. EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SOMENTE A MULTA MORATÓRIA PODE SER COBRADA, NÃO A COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR DE AMBAS AS PENALIDADES. DUPLICIDADE CONFIGURADA. MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE DESPEJO ERA O MEIO ADEQUADO A SER ADOTADO PELO AUTOR, E A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUE LEVOU AO JULGAMENTO PARCIAL DO PEDIDO, NÃO GARANTE ÀQUELES QUE DERAM CAUSA À AÇÃO, A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1120365-04.2016.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 11/04/23).

“**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.** ACORDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR DE RECOMPRA DO BEM E DE EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA POR ÓRGÃO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE EM R\$ 3.000,00. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1076, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA RECOMPRA DO CARRO COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PRETENSÃO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DA EXEQUENTE SOBRE A PROPRIEDADE DO CARRO QUE NÃO POSSUI VALOR ESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E TEMA 1076, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0001988-57.2022.8.26.0011](#), Rel. Dario Gayoso, j. 25/04/23).

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO CONDENATÓRIO – Autor que pretende a juntada, pelo réu, da via original do *"Comunicado Interno nº 134/11"*, bem como do *"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Econômicos de Atleta Profissional de Futebol"* (vez que perdeu sua cópia), firmado em 01/08/2011, referente a jogador que indicou ao Clube – Alegação de que o réu deveria pagar ao autor, em razão da apresentação do atleta, uma gratificação de R\$ 3.000,00, mais 5% dos direitos econômicos que fossem pagos quando da profissionalização do jogador e negociação deste a outro clube – Atleta transferido, em 2017, para time internacional, por cerca de 3 milhões de euros – Autor que pede a quitação de tal obrigação – Magistrado 'a quo' que julgou o pedido parcialmente procedente, ocasião na qual reconheceu já ter havido o pagamento da gratificação, condenado o réu ao pagamento dos 5% prometidos – Recurso do réu – Tese tocante à impossibilidade jurídica de repasse de direitos econômicos de atletas, com base na Lei 12.395/11, que alterou a Lei 9.615/98 (Lei Pelé), afastada – Autor que não pretende receber quantias a serem pagas pelo atleta ou seu representante legal, situação vedada na lei, mas sim pelo Clube, titular da verba – Impedimento legal inexistente – Comunicado Interno nº 134/11, de natureza pré-contratual, ademais, elaborado já na vigência da Lei, que previu a remuneração descrita – Impugnação à legalidade do negócio jurídico que configura comportamento contraditório, inaceitável e atentatório ao princípio da boa-fé contratual – Autor, no mais, que logrou comprovar ter havido a assunção, pelo réu, da obrigação referida na petição inicial – Embora o clube réu negue ter entabulado acordo com o autor, é incontroverso que contratou o jogador por ele indicado e pagou em seu favor a gratificação de R\$ 3.000,00, a indicar que o C.I. 134/11 foi levado a termo, com elaboração do contrato nele sugerido – Prova oral, ademais, que corroborou os fatos alegados pelo autor – Recurso do réu parcialmente provido tão somente para fins de determinar que a correção do euro para reais observe a taxa vigente quando dos pagamentos realizados pelo time internacional, data que após fica sujeita a quantia à correção monetária pela Tabela Prática do TJSP – Adoção do câmbio vigente por ocasião da quitação que arriscaria a proporcionalidade entre o proveito do clube e o crédito do autor, com enriquecimento de uma parte em detrimento da outra – Sucumbência do autor, por fim, que foi mesmo mínima, a justificar a condenação do réu ao pagamento dos consectários devidos – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1023721-08.2017.8.26.0506](#), Rel. Angela Lopes, j. 04/04/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Autor que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de um trator, com condenação das rés à devolução do valor pago, vez que o item foi entregue eivado de vício de fabricação – Demandante que pediu, também, indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo Juízo - Sentença de parcial procedência – Juízo 'a quo' que reconheceu direito à rescisão e indenização por danos materiais, correspondente à integralidade do preço pago pelo produto – Recursos das demandadas parcialmente acolhidos – Inafastabilidade, no caso dos autos, do Código de Defesa do Consumidor, decorrência da aplicação da teoria finalista mitigada - Compra do veículo agrícola, pelo autor, 09/06/2009 que é incontroversa, bem como o fato de que o bem foi encaminhado à vendedora por inúmeras vezes para conserto de ruído reputado excessivo, dentro do prazo de garantia – 'Expert' de confiança do Juízo que confirmou tratar-se o barulho de som anormal, originado de fábrica, relativamente ao qual não houve sucesso no reparo – Tese das demandadas, voltada ao 'mau uso' por parte do adquirente que não restou comprovada - Rescisão do contrato devida, com devolução do preço

pago - Valor, todavia, que deve corresponder àquele da Tabela Fipe de Máquinas Agrícolas Usadas, à data da citação, vez que desde a compra até a data da perícia, por exemplo, o autor já havia se utilizado do bem por mais de 3.400 horas e mais de 9 anos - Sucumbência recíproca configurada – **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [0004607-84.2016.8.26.0361](#), Rel. Angela Lopes, j. 11/04/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos – Alegação de nulidade do ato de descredenciamento – Decreto de parcial procedência – Ressalva quanto à competência desta Câmara Reservada - Cerceamento de defesa inócurrenre – Ato de descredenciamento declarado nulo por vício formal e material – Descredenciamento apenas atinente a pessoa física, não abarcando a pessoa jurídica celebrante do contrato – Ato de descredenciamento derivado, na verdade, do fato de não ter o autor cedido à exigência para que se descredenciasse de operadora concorrente – Ilícitude caracterizada – Danos morais consumados – A gravidade da conduta assumida pela ré não pode ser desprezada, evidentes os reflexos no relacionamento com pacientes e a imposição de uma ingerência grave na atividade laborativa, atingida a integridade do médico - Apelo provido e recurso adesivo prejudicado.” (Apelação Cível nº [1003359-74.2018.8.26.0368](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 29/03/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZATÓRIA – Franquia – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inócurrenre - Invalidez do contrato demonstrada – Ausência de registro da marca franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Elemento essencial do contrato – Contrato nulo – Danos materiais – Ressarcimento de pagamento atinente à taxa inicial de franquia – Perdas e danos indevidos - Danos morais inócurrenres – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1026656-70.2020.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 29/03/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DO SÓCIO FALECIDO, E PROCEDENTE O PEDIDO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERENTES, ESPÓLIO E SUCESSORES DO SÓCIO FALECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO CONFIRMADA. DATA DA RETIRADA DOS REQUERENTES, COMPUTADA NA FORMA DO ART. 605, II, A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, COMUNICANDO INTENÇÃO DE RETIRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1076023- 97.2019.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 22/03/23).

“AÇÃO COMINATÓRIA – MARCA – CONCORRÊNCIA DESLEAL – Ausência de comprovação de que as partes possuem registro de propriedade industrial, autorização ou licença do titular da marca "Laguiole", culminando na conclusão de que ambas contendem por direito marcário que não lhes pertencem – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa "ad causam" – Extinção do feito sem o conhecimento do mérito – Sucumbência recíproca, eis que ambas as partes deram causa à extinção da ação – Sentença reformada "ex officio" - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1107921- 94.2020.8.26.0100](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 22/03/23).

“TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – Alienação fiduciária em garantia atinente à integralidade das quotas sociais de sociedade em recuperação judicial – Afirmação da violação de obrigações de fazer e não fazer impostas aos devedores fiduciantes, postulada a submissão de atos a serem praticados no procedimento concursal em trâmite, inclusive da proposta de plano de recuperação judicial à prévia aprovação da credora fiduciária, em especial quanto à adoção de consolidação substancial, à realização de uma reorganização societária ou à transferência de ativos

incluídos no patrimônio da sociedade enfocada – Arguição de incompetência do Juízo "a quo" - Exame antecedente da situação da recorrida no âmbito da recuperação judicial - Desejo de revisão de atos e decisões, pois o Juízo recuperacional deve concentrar e atrair demandas exigentes de solução compatível com o esforço de reorganização – Decisão reformada – Recurso provido com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2245914-06.2022.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 12/04/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÕES DE SANEAMENTO DO FEITO. ANÁLISE DE QUESTÕES PRELIMINARES. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA CORRÉ. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DEFERIMENTO DE PROVA ORAL, SUSPENDENDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO, EIS QUE MITIGADO O ROL DO ART. 1.015, DO NCPC, EM FACE DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS À ANÁLISE, E PARCIALMENTE PROVIDO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES QUE AINDA ESTAVAM SUB JUDICE, TENDO EM VISTA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALÉM DISSO, O FATO DE TER SIDO INICIALMENTE DEFERIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO CONFIGURA PRECLUSÃO, EIS QUE O MAGISTRADO NÃO HAVIA DELIMITADO O ESCOPO, OBJETIVO E ALCANCE DA PROVA TÉCNICA, CONFORME RECONHECEU ESTA TURMA JULGADORA EM ANTERIOR AGRAVO. QUANDO O JUÍZO A QUO FEZ UMA ANÁLISE MAIS CAUTELOSA ACERCA DA PROVA PERICIAL, CONCLUIU PELA CONVENIÊNCIA DA INVERSÃO DA ORDEM DAS PROVAS, PARA PRIMEIRO SER REALIZADA PROVA ORAL, E DEPOIS SER ANALISADA A PERTINÊNCIA DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO OU PREJUIZO À PARTE AGRAVANTE. CABIMENTO DA PROVA QUE PODERÁ SER ANALISADO OPORTUNAMENTE. NÃO HOUE, TAMBÉM, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A INSURGÊNCIA DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDA, PORÉM, PARA ADMITIR O PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DO ART. 324, II, NCPC. HAVENDO A NOTÍCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NADA OBSTA QUE, EM SENDO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DESSES DÉBITOS, E TENDO ELES RELAÇÃO COM OS ILÍCITOS ALEGADOS NA DEMANDA, SEJAM OBJETO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CASO SE RECONHEÇA O DEVER DE INDENIZAR. O VALOR DA CAUSA PODE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, QUANDO VERIFICAR QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. NO CASO CONCRETO, O VALOR DADO À CAUSA PELOS AUTORES NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA NESTA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. A PRETENSÃO DEDUZIDA NA DEMANDA É DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA EMPRESA "RODOPA". TODAVIA, A CORRÉ É SÓCIA APENAS DA EMPRESA "FORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.". PERSONALIDADE JURÍDICA DO SÓCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO. CORRÉ QUE TAMBÉM NÃO TINHA PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2250172-59.2022.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 22/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Inconformismo de credor concursal com a decisão que determinou a liberação das constrições realizadas nas contas das recuperandas no curso de execução individual. Existência de penhora anterior ao pedido de recuperação não afasta a natureza concursal do crédito detido pela credora. Levantamento da constrição e necessidade de habilitação do crédito no bojo da recuperação judicial. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2261825-58.2022.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 29/03/23).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção – Inconformismo da autora. Preliminar – Revogação de justiça gratuita – Descabimento – Ausência de documentos capazes de elidir a declaração de hipossuficiência – Presunção de veracidade quando deduzido o pedido de justiça gratuita por pessoa natural – Assistência por advogado particular que não impede o deferimento do benefício - Inteligência do art. 99, §§3º e 4º, do CPC – Preliminar afastada. Contrato de cessão de uso de marca e parceria – Alegação de erro da apelante ao firmar o referido contrato, na crença de se tratar de contrato de franquia - Contrato de franquia travestido de contrato de cessão de uso de marca e parceria - Disposições contratuais típicas de contrato de franquia - Apelados que não comunicaram à apelante que não se tratava de contrato de franquia - Princípio da boa-fé contratual - Autora que procurou o SEBRAE para ajudá-la com a implantação do MEI - Apelados que confirmaram, em diálogo com a apelante, que ela poderia contar com o *know how* fornecidos por eles - Contrato de franquia configurado - Descumprimento das exigências legais inerentes ao contrato de franquia - Ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia - Requisitos do art. 4º da Lei 8.555/94, vigente à época da contratação, descumpridos - Condenação dos apelados a devolver os valores desembolsados pela apelante - Dano moral não configurado - Mero aborrecimento cotidiano de quem pretende contratar - Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0002127-21.2021.8.26.0568](#), Rel. Jorge Tosta, j. 18/04/23).

“APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Descumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo OAS – Decisão recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (Metha S.A) e julgou extinto o feito – Inconformismo da exequente – Apresentação de plano de recuperação judicial unitário pelo Grupo OAS, deliberado em assembleia geral de credores unificada – Dívidas concursais do Grupo OAS novadas de modo que todas as recuperandas passaram a ser solidariamente obrigadas pelos respectivos cumprimentos, independentemente da titularidade original de cada obrigação (Lei nº 11.101/2005, art. 59; CC, arts. 264 e 275) – Legitimidade passiva da executada Metha S.A. – Irrelevância do ingresso da Construtora OAS S.A., atualmente denominada Construtora Coesa S.A., devedora original do crédito exequendo, em nova recuperação judicial, agora como integrante do Grupo Coesa – Prosseguimento do cumprimento de sentença que se impõe – Decisão reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1010098-62.2021.8.26.0011](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 25/04/23).

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso dos advogados da sociedade falida – Pretensão aos honorários de sucumbência – Descabimento – Valores cabíveis à massa falida, por seu administrador judicial, caso mantida a improcedência do pedido de restituição – Natureza da intervenção do "falido" admitida pelo art. 103 e parágrafo único da Lei de Recuperação Judicial e Falência – Assistente simples ou litisconsorcial – Jurisprudência e doutrina a respeito – Situação, entretanto, na qual a r. decisão foi revista neste julgamento, com inversão do encargo em favor da Concessionária – Apelo desprovido. APELAÇÃO – FALÊNCIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – TARIFAS DE EMBARQUE – Decisão de Improcedência pautada na ausência de arrecadação – Pedido de reforma formulado pela concessionária – Parcial pertinência – Inconteste ter a Falida recebido valores a

título das tarifas de embarque não repassado ao efetivo titular – Situação, entretanto, na qual não se está diante de nenhuma hipótese prevista no art. 86 da Lei n. 11.101/2005 – Improcedência do pedido de restituição mantida – Crédito, entretanto, reconhecido (LREF, art. 89) – Obrigação creditícia inserida entre as "operações contraídas durante a recuperação judicial" (LREF, art. 67) – Ordem de classificação a ser observada é aquela prevista no art. 84, V, da LREF, redação anterior à Lei n. 14.112/20 – Apelo provido para este fim. Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso da Concessionaria para determinar a inclusão do crédito no QGC e negaram provimento ao apelo dos Nobres Advogados.” (Apelação Cível nº [1010341-30.2021.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 25/04/23).

“**APELAÇÃO** – Tutela provisória antecedente – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Provimento jurisdicional devidamente fundamentado (CPC, art. 489) – Cerceamento de defesa inexistente – Nulidade afastada – Prática de publicidade comparativa desleal pela ré, no lançamento da maionese "Mayo", mediante a utilização de "claims" enganosos e desprovidos de fonte e/ou pesquisa válida, a ponto de levarem o consumidor a erro – Concorrência desleal suficientemente comprovada por perícia – Danos morais devidos – Pedido de exclusão de multa fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – Descabimento – Multa necessária, arbitrada, ademais, proporcional e adequadamente – Sentença mantida – Honorários recursais – Fixação – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1048913-60.2018.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 04/04/23).

“**SOCIETÁRIO** - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMUNICAÇÃO DO REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL AOS ÓRGÃOS FISCAIS (RECEITA FEDERAL E SECRETARIAS DA FAZENDA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – OBRIGAÇÃO DOS SÓCIOS ADQUIRENTE E RETIRANTE – NECESSIDADE DE ASSINATURA DO SÓCIO ADQUIRENTE EM DOCUMENTO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NOS ÓRGÃOS FISCAIS – QUESTÃO FÁTICA NÃO SUSCITADA NEM DISCUTIDA NO PRIMEIRO GRAU – NÃO CONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE - Ação ajuizada pela apelante REGIANE, que veio a ser julgada improcedente – Inconformismo – Não acolhimento - A obrigação de proceder ao registro da alteração contratual na Junta Comercial e de comunicá-la aos órgãos fiscais recai tanto sobre o sócio adquirente como do retirante, por exegese do §1º, do art. 1.151, do Código Civil, salvo disposição contratual diversa, que, no caso concreto, inexistiu. A questão da necessidade da assinatura do réu apelado FRANCESCO em documento para a formalização da alteração societária nos órgãos fiscais não foi suscitada nem debatida em primeiro grau. Assim, não sendo matéria de ordem pública, o fundamento não é cognoscível em grau recursal (§1º, do art. 1.013, do CPC). No tocante à pretensão indenizatória, não há prova de que tenha havido lesão à personalidade da autora apelante, porquanto os protestos mencionados na inicial estão em nome da sociedade empresária, e não da pessoa física da autora. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1097712-66.2020.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 25/04/23).